

1506885-34.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063175/2022 - 42º D.P. PARQUE S. LUCAS, 23438599 - 42º

D.P. PARQUE S. LUCAS, 2063175 - 42º D.P. PARQUE S. LUCAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MANO DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506885-34.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506885-34.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063175/2022 - 42º D.P. PARQUE S. LUCAS, 23438599 - 42º

D.P. PARQUE S. LUCAS, 2063175 - 42º D.P. PARQUE S. LUCAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MANO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Matheus Mano dos Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 cc artigo 61, II, "j", do Código Penal, porque, no dia 07 de março de 2022, por volta de 14h, na Rua General Irulegui Cunha, 585, São Lucas, nesta cidade, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 31,1g de cocaína e 11,0g de "Cannabis sativa L." sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito e, no dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/60).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 17 de março de 2022 (fls. 109/111).

O réu foi regularmente citado (fl. 133) e apresentou resposta à acusação (fl. 139).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), pelo Laudo de Constatação (fls. 22/25), pelo Laudo do Exame Químico-Toxicológico (fls. 128/131) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Luis Paulo Frasca Júnior, policial civil, relatou que havia diversas denúncias de tráfico de drogas naquele local, que chegaram para a chefia. O Delegado determinou que a equipe fosse prender o traficante. Na data dos atos, foram para lá em uma viatura descaracterizada. Entraram na viela e abordaram o réu, ele estava com uma pochete, dentro dela havia porções de substância entorpecente. O réu confessou a prática do crime. Havia outras pessoas ali, mas somente o réu foi abordado. A pochete estava nas mãos do réu, ele não tentou fugir.

No mesmo sentido, em suma, o depoimento da testemunha Marcelo de Oliveira, policial civil.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu confessou a prática do crime. Membros de uma facção criminosa ameaçaram causar mal a sua família se não praticasse o tráfico de drogas no local.

Pois bem. O réu confessou a prática do delito e tem em seu desfavor os depoimentos coesos e seguros das testemunhas de acusação. Os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial

somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, tendo sido condenado pela 9ª Vara Criminal da Capital, conforme certidão de fls. 40/41, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, consistente em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19. Além disso, o réu é reincidente, tendo sido condenado pela 8ª Vara Criminal da Capital, conforme certidão de fls. 40/41, nos autos de nº 0037015-91.2016.8.26.0050. Como ele confessou a prática do crime, a pena será aumentada em apenas 1/6.

O reconhecimento da agravante da prática de crime em ocasião de 'calamidade pública' é de natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime seja praticado nessa circunstância, sendo desnecessário provar que o agente tivesse intenção de valer-se de especial vulnerabilidade da vítima decorrente da situação.

De fato, a mens legis do dispositivo é justamente punir com mais rigor aquele que se determina à prática de crimes em período em que há maior vulnerabilidade social à prática delitiva e a vigilância das forças de segurança pública encontram-se em maior dificuldade de atuação ou repressão ao crime.

Ausentes causas de aumento e diminuição. Deixo de aplicar a diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.

Tendo em vista a reincidência, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Matheus Mano dos Santos como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA